

해외 입법 동향

EU, 「AI 규정의 이행 간소화에 관한 규정」(안) 잠정합의 (2026.5.7)

○ 개요 및 추진배경

- 유럽 의회와 이사회는 EU 「AI법」 상 고위험 AI 시스템에 대한 의무 기한 연기 등을 주요 내용으로 하는 「AI 규정의 이행 간소화에 관한 규정(Digital Omnibus on AI)」(안)에 관하여 잠정 합의에 도달 ('26.5.7)

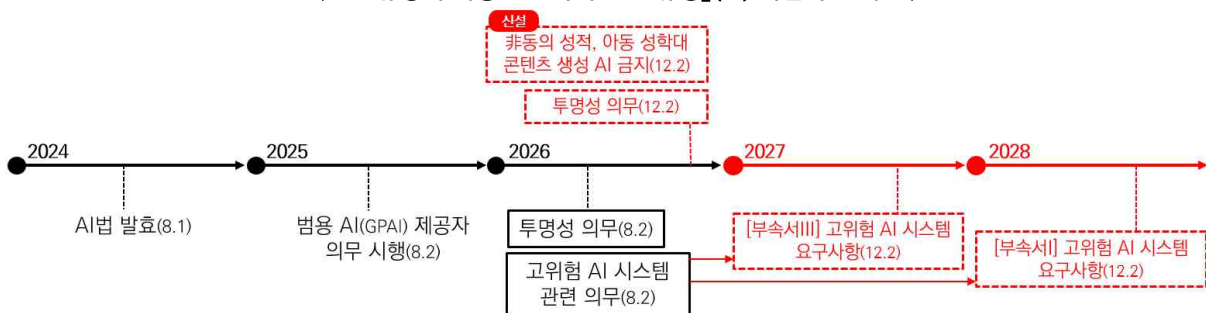
※ Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) 2024/1689 and (EU) 2018/1139 as regards the simplification of the implementation of harmonised rules on artificial intelligence (Digital Omnibus on AI)

- EU 집행위원회는 2025년 11월, 연합 내 AI 및 디지털 관련 법률의 중복 요구사항을 통합하고 기업의 규제 부담을 완화하기 위하여, 동 규정안 및 「디지털 법률 간소화에 관한 규정(Digital Omnibus)」(안)을 발표

※ 세부 내용은 한국인터넷진흥원 「인터넷·정보보호 법제동향」의 「EU 집행위원회, 디지털 법률 간소화에 관한 규정 제안」을 참고

- 동 규정안은 「AI법」 상 고위험 AI 시스템 관련 의무 기한이 예정('27.8.2. 전부 시행)되어 있어 EU 기관 간 협상이 신속하게 진행된 한편, 「디지털 법률 간소화에 관한 규정」(안)은 우선순위가 밀려 규제 완화를 둘러싼 정치적 교착 상태에 있음
- 잠정 합의에 따라 ▲「AI법」 요구사항 기한 연장, ▲기존 EU 제품 안전 프레임워크와 「AI법」간 규제 중복완화, ▲비(非)동의 성적 이미지 및 아동 성착취 자료에 사용되는 AI 시스템 금지 등이 적용될 예정

〈「AI 규정의 이행 간소화에 관한 규정」(안) 타임라인 개요〉



○ 주요내용

① 「AI법」 요구사항 기한 연장

- (생성형 AI의 투명성 의무 기한 연장) 합성 오디오, 이미지, 동영상 또는 텍스트 콘텐츠를 생성하는 AI 시스템 제공자의 워터마크 표기 의무(「AI법」 제50조제2항)는 기존 '26년 8월 2일에서 12월 2일로 연장

- **(특정 부문에서 사용되는 고위험 AI 시스템 의무 기한 연장)** 주요기반시설의 관리·운영, 교육 및 직업훈련, 고용 및 인사관리, 필수 서비스 등 8개 부문에서 사용되는 고위험 AI 시스템의 의무 기한을 기존 '26년 8월 2일에서 '27년 12월 2일로 연장
- **(EU 제품 안전 규제 적용대상에 내장된 고위험 AI 시스템 의무 기한 연장)** 의료기기 규정 등 EU의 기존 제품 안전 규제 체계의 적용을 받는 제품 내 안전 구성요소로 사용되는 AI 시스템의 요구사항 기한을 '26년 8월 2일에서 '28년 8월 2일로 연장

「AI법」상 고위험 AI 시스템 관련 주요내용

- **(고위험 AI 시스템)** ▲의료기기, 자동차, 장난감 등 EU 제품 안전 규제(부속제)의 적용을 받는 제품에 내장된 AI 시스템, ▲주요 기반시설, 교육 및 직업 훈련 등 특정 부문(부속제III)에서 사용되는 AI 시스템은 원칙적으로 '고위험'으로 간주(제6조)
- **(고위험 AI 시스템 요구사항)** 고위험 AI 시스템은 지속적인 위험 관리 프로세스 구축(제8조), 학습 데이터 등의 대표성, 정확성, 완전성 보장(제9조), AI 시스템의 설계, 목적, 기능, 알고리즘 등 문서화(제10조), 시스템 개입·중단·수정할 수 있는 인간 감독 메커니즘 구축(제13조), 사이버 위협에 대한 보안 체계 구축(제15조) 등을 준수해야 함

② 「AI법」 관련 기업의 규제준수 부담 완화

- **(부속서 I의 규제 적용대상 중 기계제품 분야 제외)** 현행 「AI법」상 부속서 I에 명시된 EU 제품 안전 규제의 적용대상 내 AI 시스템은 고위험으로 간주되어 관련 의무사항을 준수해야 하지만, 부속서 I에서 기계제품을 제외하여 기계제품에 내장된 AI 시스템은 해당 제품 안전 규제*만 준수하면 됨

* Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on **machinery**, and amending Directive 95/16/EC (OJ L 157, 9.6.2006, p. 24)

- EU 집행위원회는 추후 EU 제품 안전 규제 적용대상에 내장된 고위험 AI 시스템 관련 요구사항 기한 ('28.8.2 연장)까지 위임 규정을 통해 기계제품 관련 안전 규제에 AI 요구사항을 도입할 예정

- **(기업 규모에 대한 규제 면제 확대)** 기존 중소기업(SME)에 대한 기록 보관, 문서화 부담 완화 조치를 소규모 중견기업(Small mid-caps, SMC)으로 확대하여 기업 성장을 지원

③ 기타 합의사항

- **(특정 AI 시스템 금지 신설)** 동의 없는 성적 콘텐츠(non-consensual intimate-content, NCIM) 및 아동 성 학대 자료(generation and child sexual abuse material, CSAM) 생성에 사용되는 AI 시스템 금지 조치를 '26년 12월 2일부터 시행할 예정
- **(편향성 탐지를 위한 민감한 데이터 처리 확대)** 다른 방법으로 편향성이 완화될 수 없는 경우, 「일반 데이터 보호 규정」(GDPR)의 민감 데이터를 활용하여 AI 모델의 편향성을 탐지하고 완화

○ 전망 및 시사점

- 동 규정안은 「AI법」상 고위험 AI 시스템 의무 시행('26.8.2 예정)을 앞두고, 관련 기술 표준이 마련되지 않은 상태에서 진행될 경우 기업의 규제준수 부담이 증가될 수 있다는 우려가 제기됨에 따라 6개월간 압축적인 협상을 통해 잠정합의에 도달
- 동 규정안은 디지털 규제 단순화 및 산업 경쟁력 강화를 목표로 한 EU의 '옴니버스 VII*' 정책의 일환으로서 추진된 만큼 EU 디지털 규제 정책의 전환점으로 평가받는 한편, 산업계와 시민사회는 잠정합의 사항을 두고 양가적 입장을 표명
 - * EU의 장기적인 경쟁력을 강화하기 위하여 투자, 농업 등 다양한 측면에서 추진하고 있는 입법 간소화 정책으로서 제7차 옴니버스 패키지는 디지털 입법 프레임워크를 간소화
 - 특히, 부속서 I(EU 제품 안전 규제)에 따른 고위험 AI 시스템 중 기계분야는 제외된 합의사항과 관련하여 산업계는 제한적인 규제완화 성과로, 시민사회는 기계분야 AI 시스템의 안전 후퇴라고 비판
- EU 기관 간 잠정합의를 거친만큼 '26년 7월 이후 「AI」법 개정이 추진되고, EU 집행위원회가 동 규정안과 동시에 발표한 「디지털 규제 간소화에 관한 규정」(안) 관련 협상이 본격적으로 진행될 예정

Reference

- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-ai-regulation-proposal>
- [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2026\)782651](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2026)782651)
- <https://www.techpolicy.press/what-the-eu-ai-omnibus-deal-changes-for-the-ai-act-and-what-lies-ahead/>
- <https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2026/05/the-eu-digital-omnibus-on-ai-what-the-political-deal-means>
- <https://www.alvarezandmarsal.com/thought-leadership/eu-digital-omnibus-opportunities-and-risks-from-regulatory-convergence>

인터넷·정보보호 법제 동향

(2026년 5월)

| 발 행 처 | 한국인터넷진흥원

(58324) 전라남도 나주시 진흥길 9 한국인터넷진흥원

Tel. 1433-25

| 기획 · 편집 | 법제연구팀

| 발간 · 배포 | www.kisa.or.kr

※ 본 자료의 내용은 한국인터넷진흥원의 공식 견해를 나타내는 것은 아닙니다.

※ 본 자료 내용의 무단 전재 및 상업적 이용을 금하며, 가공 · 인용할 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.